

MISE EN DEMEURE - EXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Destinataire : Patrice (Happy House)

En copie : Yones, Ruddy

Date : 18 juillet 2026

Patrice,

Je reviens vers toi par écrit afin de formaliser nos derniers échanges et de fixer le cadre juridique de ma fin de contrat d'alternance, prévue pour le **24 juillet 2026**. Sans retour écrit de ta part suite à mon SMS de relance du mercredi 15 juillet 2026, je me vois contraint de t'adresser cette mise en demeure concernant plusieurs manquements à tes obligations d'employeur.

1. DÉFAUT DE FOURNITURE DES OUTILS DE TRAVAIL NÉCESSAIRES À L'ACTIVITÉ

Comme je te l'ai signalé le vendredi 10 juillet 2026, puis par écrit le mercredi 15 juillet 2026, l'ordinateur personnel (datant de 2016) que j'utilisais à titre gracieux est en panne. En vertu de l'obligation générale d'exécution de bonne foi du contrat de travail (**article L. 1222-1 du Code du travail**) et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (**Cass. Soc., 3 mai 2012, n° 10-21.396**), l'employeur est tenu de fournir le travail convenu et les moyens de l'exécuter. L'obligation de prendre en charge les frais inhérents à l'activité professionnelle est également d'ordre public (**Cass. Soc., 25 février 1998, n° 95-44.096**). L'absence de mise à disposition d'une machine professionnelle suspend ma capacité à effectuer ma prospection numérique sans que cela ne puisse m'être imputé à faute.

2. NON-PAIEMENT DES SALAIRES ET RÉGULARISATIONS (AVENANT OPCO)

À ce jour, je n'ai pas perçu les rappels de salaires dus au titre des modifications de mon contrat validées avec l'OPCO, ni reçu les bulletins de paie rectifiés correspondants. L'obligation de verser le salaire à l'échéance est d'ordre public (**article L. 3241-1 du Code du travail**). Les démarches administratives ou les rendez-vous URSSAF de ton côté ne suspendent pas cette obligation.

3. CADRE LÉGAL DE LA NON-ATTEINTE D'OBJECTIFS (ALTERNANCE)

Je rappelle que le contrat d'apprentissage et de professionnalisation a pour but premier la formation de l'étudiant (**article L. 6211-1 du Code du travail**). Conformément à la jurisprudence, un alternant ne peut sous aucun prétexte être sanctionné contractuellement ou financièrement pour une non-atteinte d'objectifs commerciaux.

Au vu de mon implication – notamment en intégrant deux CSE d'envergure et en fidélisant plusieurs hébergeurs clés – je souhaite convenir d'un rendez-vous physique d'ici le **mardi 21 juillet 2026** au plus tard pour acter la liquidation de ma fin de contrat au **24 juillet 2026**, incluant :

- Le versement intégral de mon rappel de salaire rétroactif (différence de taux légal obligatoire liée à mon avenant de contrat de professionnalisation pour un salarié de plus de 31 ans par rapport au barème appliqué initialement) et la remise de mes bulletins de paie rectifiés.
- Le paiement de mon indemnité de congés payés correspondant à mes 20 jours de congés acquis et non pris (**article L. 3141-28**, calculée selon la règle du dixième).
- La remise des documents légaux obligatoires (solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail).

À défaut de retour sous 48 heures pour fixer ce rendez-vous, ou en cas de non-régularisation financière et administrative intégrale au soir du **24 juillet 2026**, je lancerai immédiatement les procédures suivantes sans autre préavis :

1. Saisine du Conseil de Prud'hommes en référé (procédure d'urgence) afin d'exiger :

- Le paiement forcé de mes rappels de salaires et de mon indemnité compensatrice de congés payés majorés des intérêts de retard au taux légal ;
- La délivrance sous astreinte financière journalière de **100 € par jour de retard et par document** de mes fiches de paie rectifiées, de mon attestation France Travail, de mon reçu pour solde de tout compte et de mon certificat de travail ;
- La condamnation de l'entreprise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de **2 000 €**.

2. Signalement et blocage administratif :

- Dénonciation formelle des manquements de l'entreprise auprès de la **DREETS (Inspection du Travail)** concernant le défaut de fourniture des moyens de travail et le non-respect des règles de rémunération de l'alternance ;
- Signalement auprès de l'OPCO. Je te rappelle qu'en cas de manquements graves de l'employeur, l'État et l'OPCO sont en droit d'exiger le **remboursement intégral des aides financières** (notamment l'aide unique de 6 000 €) perçues par Happy House pour mon alternance, et de geler vos futurs dossiers.

Je te rappelle qu'un accord transactionnel amiable écrit (protocole transactionnel sous l'**article 2044 du Code civil**) pourra être rédigé et signé d'un commun accord lors de notre rendez-vous, éteignant définitivement tout litige futur, à la condition expresse et préalable du règlement intégral et immédiat de ces sommes et de la remise de mes documents administratifs au **24 juillet 2026**.

Mes réclamations sont basées sur des faits documentés et des textes de loi précis. Il est de l'intérêt direct de Happy House de